

白ナンバーのダンプは、どこまで使えるのか

岩手県で碎石の製造販売と運送をしている会社グループが、社内の判断基準としてまとめたものです。条文と、国土交通省が令和8年に出した三本の事務連絡、および公表されているQ&Aに基づいています。

登場する会社はすべて仮称です。

仮称	どのような会社か	貨物自動車運送事業の許可	使う車
A運送	運送事業者	あり（一般貨物）	事業用自動車（緑ナンバー）大型ダンプ5両
B碎石	碎石の製造販売業者。A運送の親会社	なし	自家用自動車（白ナンバー）のダンプ
C砂利店	砂利・碎石の販売業者	なし	自家用自動車（白ナンバー）の大型ダンプ
D建設	建設業者（元請）	なし	—
E運転者	個人。自ら運転する持込み運転者	なし	自家用の大型ダンプを自ら所有

1 通達が出ても、判断基準は変わっていない

令和8年の二月十日、五月一日、八月二十日に、国土交通省から事務連絡が三本出ました。現場では「通達が出たから白ナンバーのダンプを使えるようになった」と受け取られがちですが、これは誤解です。

三本とも、違法な「白トラ」の判断基準は従前から変わらない、と明記しています。もともと使えた形をはっきり書いてだけで、使えない形は今も使えません。

変わったのは、むしろ荷主の側です。令和8年4月1日から、無許可の業者に運送を委託した荷主等への規制が適用されるようになりました。頼んだ側も罰金と公表の対象になります。

2 白ダンプに効く関門は、四つある

白ナンバーのダンプを一台動かすのに、通さなければならない関門が四つあります。

一つめは、貨物自動車運送事業法。 誰の荷物を、誰が、お金をもらって運ぶのか。他人の需要に応じ、有償で、自動車を使って貨物を運ぶ事業には許可が要ります。

二つめは、ダンプ規制法。 正式には「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」です。その荷物が「土砂等」なら、荷台に表示番号、いわゆるゼッケンが要ります。

三つめは、労働と社会保険。 その運転者を誰が雇っているのか。

四つめは、廃棄物処理法。 その荷物が産業廃棄物かどうか。

ここがいちばん大事なところです。**四つ全部を通して、はじめて適法になります。一つでも落ちたら、残り三つが完璧でも違法です。**

よくある間違いは、一つめの関門だけを見て「許可が要らないから大丈夫」と考えてしまうことです。許可が要らなくても、ゼッケンがなければ土砂は運べません。雇用関係が実体を伴っていないければ、結局、一つめの関門に戻って無許可運送になります。

3 「土砂等」と「産業廃棄物」は、まったく別の軸

現場でいちばん多い誤解が、「産業廃棄物だからゼッケンが要る」というものです。これは間違いです。

ダンプ規制法の「土砂等」と、廃棄物処理法の「産業廃棄物」は、別々の軸です。重なることもあれば、片方だけのこともあります。

がれき類、つまりコンクリートがらは、産業廃棄物であり、同時に土砂等でもあります。ゼッケンも要るし、廃棄物処理法の手続も要ります。いちばん重いパターンです。

汚泥は、産業廃棄物ですが、土砂等ではありません。ゼッケンは要りません。建設汚泥もここです。

碎石と砂利は、逆です。売り物なので産業廃棄物ではありませんが、ダンプ規制法の土砂等にはしっかり入るので、ゼッケンが要ります。

土砂等の範囲は、ダンプ規制法2条1項が「土、砂利（砂及び玉石を含む。）、碎石その他政令で定める物」とし、施行令1条が、アスファルト・コンクリート、鉋さい、コンクリートやれんがのくず、砂利状・碎石状の石灰石などを加えています。**汚泥も木くずも廃プラスチックも、ここには入っていません。**

現場でいちばん危ないのは「残土」と言われた荷です。純粋な土なら廃棄物処理法はかかりませんが、コンクリートがらが混ざっていたら、その瞬間にがれき類、つまり産業廃棄物になります。積み込む前に現物を見てください。「残土だから大丈夫」は荷主の言葉であって、判定ではありません。

4 自分の荷物を、自分で運ぶなら問題ない

いちばん分かりやすい適法な形は、自分が持っている荷物を自分で運ぶ場合です。

B砕石が自社の砕石を、自社の従業員が、自社のダンプで客先へ届ける。これは他人の需要に応じて運んでいるわけではないので、許可は要りません。

二月十日の事務連絡は、具体例として「土砂等販売業者が、販売するために購入した土砂等を、自社と雇用関係にある従業員に運搬させる場合」を挙げています。

この「従業員」について、通達はわざわざ「**期間雇用又は日雇い雇用等の場合を含む**」と書いています。つまり、**白ナンバーなら日雇いでも構いません**。ここは後で重要になります。

ただし、ゼッケンは別の話です。砕石を運ぶなら土砂等ですから、荷台のゼッケンと自重計が要ります。許可が要らないことと、ゼッケンが要らないことは、まったく別です。

5 他人の荷物でも、生業に付帯するなら許可が要らないことがある

自分の荷物でなくても、自分の生業と切り離せず、それに付随して運ぶ場合は、許可が要らないことがあります。建設工事を請け負った会社が、その工事で出た残土を自社の従業員に運ばせる場合などです。

ただし条件が三つあり、**三つ全部**を満たす必要があります。

一つめ、生業と密接不可分で、その業務に付帯して行われる運送であること。二つめ、同一の者が、その生業と運送行為とを一貫して行うこと。三つめ、**名目の如何を問わず、運送行為の対価としての有償性がないこと**。

実務で落ちるのは、ほとんど三つめです。

請求書に「運搬費」という行が立っていたら、それだけでアウトです。そして、ここが罠なのですが、**名前を変えても同じです**。横持ち費、手間賃、応援代、回送費、ダンプ代、車両費。通達が「名目の如何を問わず」と書いている以上、勘定科目を変えて逃げることはできません。

どうすればよいか。工事なら、運搬費を工事の請負代金に含めてしまい、内訳書にも運搬費や横持ち費の行を立てない。資材の販売なら、着地渡しの商品代として一本で請求し、配送料の別建ては避ける。

運送の対価を立てない。名前を変えても同じ。これが今日いちばん効く一言かもしれません。

6 白ナンバーの業者に運送を委託するのは、できない

逆に、絶対にできない形があります。白ナンバーの業者に運送を委託すること、いわゆる備車に出す形です。これは通達で何も変わっていません。今までどおり違法です。

委託した側、つまり頼んだほうにも罰則がかかります。貨物自動車運送事業法65条の2に違反して運送を委託すると、75条14号で**百万円以下の罰金**です。法人にも80条の両罰規定がかかります。

罰金だけではありません。同法の附則に、国土交通大臣が荷主等に対して情報提供、要請、勧告を行い、**勧告をしたときはその旨を公表するものとする**、という規定があります。罰金と公表は別の規定ですが、どちらも頼んだ側にかかります。

相手が一人親方でも同じです。資材・骨材関連事業のQ&Aに、A社がB社から白ナンバーのダンプを借り、B社の従業員が運転してA社の荷物を運ぶ場合には法の許可が必要、とあり、さらに「B社と一人親方との間で労働契約等を締結してA社の貨物を運送する場合も同様です」と書かれています。

つまり、「**相手が雇っているから大丈夫**」という理屈は、**名指しで否定されています**。雇用は、その会社が自ら運んでいることを正当化するだけで、他社の荷物を有償で運べば、結局その会社の無許可運送になります。

7 持込みの白ダンプを日雇いで雇うなら、七つやることがある

人手が足りない日に持込みのダンプを使いたい場合は、荷物の持ち主が運転者を直接、日雇いで雇う形になります。

形だけ契約書の名前を変えても通りません。通達は「契約等の形態のみならず、使用従属性等の実態も踏まえて判断される」としています。実態を伴わせるために、七つやることがあります。

一つめ、雇用管理責任者を選任する。事業所ごとです。二つめ、日雇いの労働契約を書面で結ぶ。口頭では足りません。三つめ、労働条件通知書を交付する。建設労働者用の日雇型、様式8です。四つめ、車両使用通知書を交付する。様式9です。五つめ、報酬を給与として支払い、源泉徴収する。外注費で処理すると雇用とは評価されません。六つめ、社会保険、雇用保険、労災の要否を判定する。七つめ、改善基準告示の拘束時間と運転時間を管理する。許可が要らなくても適用されます。

いちばん大事なのは、いつ渡すかです。就労日の当日、朝、働き始める前までに交付してください。書面はあとから揃えることができません。昼休みに書く、では遅いのです。

落とし穴が二つあります。一つは、燃料代を走行距離あたりの単価や、一台いくらの定額で払うこと。車両使用通知書に「費用の取扱い実費弁償」と書かれているためです。領収書ベースの精算にするか、賃金に組み込んで給与として払うか、どちらかに寄せてください。

もう一つは、車両使用料やリース料という名目で払うこと。様式そのものが「車両の賃貸借その他の独立した契約関係を構成するものではありません」と前提を書いているので、その前提が崩れます。

なお、実際に実費弁償と評価されるかどうかは労働基準監督署の判断です。国土交通省は、雇用関係の実質判断については労働行政に確認するよう求めています。

8 【重要】緑ナンバーのダンプに、日雇いの運転者は乗せられない

ここは、この会社が社内資料でいったん「可」と整理し、条文を読み直して訂正した論点です。

人手が足りない日に、日雇いで雇った運転者を自社の緑ナンバーのダンプに乗せる。点呼をして初任診断をすれば大丈夫、と整理していました。**これが誤りでした。**

貨物自動車運送事業輸送安全規則3条1項は、事業用自動車の運転者を**常時選任**しておかなければならない、としています。そして**同条2項**がこう定めています。

前項の規定により選任する運転者及び特定自動運行保安員は、**日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者**又は試みの使用期間中の者（十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）**であってはならない。**

つまり、日雇いの人を緑ナンバーの選任運転者にはすることはできません。点呼をしても治りません。初任運転者の教育・適性診断をしても治りません。雇い方そのものが規則に合っていないので、**運転者の選任違反**になり、行政処分の対象です。

なぜ取り違えたのか。建設事業のQ&Aに、こういう回答があるためです。「許可を取得している会社と日雇いの運転者の間に適法な雇用関係がある場合にあっては、貨物自動車運送事業法上は特段問題にならないものと考えます。」

ただ、その設問をよく読むと、元請が労務費を許可業者に支払い、許可業者が運転者に支払う、という**お金の流れ**が無許可運送や労働者供給に当たらないかを聞いています。国土交通省は、選任の要件には一言も触れていません。そこを読み違えました。

では、どうすれば乗せられるか。**雇い方を変えることです。**日々雇い入れではなく、**二月を超える期間を定めた労働契約**にする。あるいは期間の定めのない契約にする。三か月の契約なら選任運転者にできます。試用期間中の人も、十四日を超えて引き続き使っていれば選任できます。

一日だけ人手が欲しいなら、緑ナンバーのダンプに短期の人に乗せるのはあきらめて、緑ナンバーの同業者に傭車に出すか、自社の選任運転者を充ててください。

もう一度整理します。**日雇いの運転者は、緑ナンバーのダンプには乗せられません。白ナンバーなら日雇いで構いません。**輸送安全規則は事業用自動車の規則だからです。感覚とは逆のように見えますが、緑ナンバーは事業として人に運転させる以上、運転者の管理が厳しく求められている、ということです。

9 一日に複数の事業者の荷を運ぶ日には、通達に書かれていない落とし穴がある

八月二十日の事務連絡は、一日に複数の事業者の資材等を運搬する場合について、個々の事業者ごとに労働契約を締結し、それぞれが労働条件通知書と車両使用通知書を交付することが適切、としました。午前がB砕石、午後がC砂利店なら、契約が二本、通知書が四枚です。

ただ、この通達に書かれていない落とし穴が二つあります。

一つめは、ゼッケンです。表示番号は、車検証上の使用者が経営する事業の種類に対応して指定されるので、雇い主ごとに付け替えることはできません。車検証上の使用者を運転者本人のままにしておく必要があります。雇い主に移してしまうと、雇い主の側で表示番号が必要になり、「一日に複数事業者」という形がそもそも成り立たなくなります。

二つめは、労働時間の通算です。労働基準法38条1項は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めています。そして昭和23年5月14日の通達が、「事業場を異にする場合」には**事業主を異にする場合をも含む**、としています。**会社が違っても、同じ人の労働時間はつながります。**

午前に四時間、午後に五時間なら、合計九時間です。八時間を超えた一時間は時間外労働で、割増賃金が発生します。八月二十日の事務連絡は、この点に一言も触れていません。

放っておくと、誰も割増賃金を払わないまま労働基準法37条違反になりえます。そして怖いのはその先です。**ダンプ規制法8条1項**により、労働基準法5条、32条、35条、37条などの違反があったときは、その車両について**六箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、又は禁止することができる**、とされています。同条2項では、都道府県労働局長が地方運輸局長に通報しなければならない、ともされています。使用禁止になれば、車検証の返納とナンバープレートの領置まで及びます。**労働の違反が、運輸の処分につながる仕組みです。**

防ぐ方法は二つあります。一つめは、就業規則や労働契約に**副業・兼業の届出制**を定め、他社での勤務を申告させる仕組みを作ること。これが実務でいちばん効きます。行政の解釈通達が、労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要しない、としているためです。

二つめは**管理モデル**です。仕事を始める前に、一社目の法定外労働時間と二社目の労働時間の合計が、単月で百時間未満、複数月平均で八十時間以内となる範囲で各社の上限を設定しておけば、相手の会社の実労働時間を把握しなくても法律を守れます。

なお、通算されないものもあります。休憩、休日、年次有給休暇は通算されません。三六協定の限度時間も事業場ごとです。

10 場内は特例だが、公道を一メートルでも走れば外れる

現場の中だけで運ぶ場合は、場内が一般交通の用に供されない場所であれば、その中で行われる運送に許可は要りません。ゲートや仮囲いで一般の車が入れない状態であることが前提です。ダンプ規制法についても、運輸支局の資料が「公道を走行しない車両は届出・表示番号指定の対象外」としています。

ただし、**公道を一メートルでも走ったら、場内の特例から外れます。**工区をまたぐために公道を横切る、という場面が実際にいちばん多いのですが、「すぐそこだから」は通りません。公道に出た瞬間に、貨物自動車運送事業法とダンプ規制法の両方がかかります。その時点で、自分の荷物なのか、付帯なのか、委託なのか、最初から判定し直す必要があります。

11 積み込む前に、上から順に六つ見る

現場でその場で使える形にまとめると、積み込む前に次の六つを上から順に見ることになります。**一つでも引っかかったら、その車に積ませない。**

一つめ、**この荷物は誰のものか。**運転者側の会社が所有しているか、自分の工事に出た残土か。自社の荷物を自社以外が運ぶなら、それは委託です。

二つめ、**運送の対価を払っていないか。**着地渡しの商品代に含まれているか。運賃、備車代、手間賃、応援代。名前を変えても同じです。

三つめ、**運転者は誰に雇われているか。**荷物の所有者と雇用関係があるか。日雇いでも構いません。本人所有の荷物なら、そもそも雇用は要りません。

四つめ、**車検証に表示番号があるか。**備考欄です。令和5年1月4日以降の電子車検証は券面の記載が最小限なので、券面になかったから無い、と決めつけないでください。自動車検査証記録事項の用紙か、車検証閲覧アプリで確認します。記載がなければ指定を受けていないので、土砂等は積みません。

五つめ、**荷台のゼッケンと自重計。**両側面と後面の三面。車検証の番号と一致しているか。自重計が動くか。**後面の脱落やかすれが、最も多い指摘事項です。**ダンプを上げるときに擦れるためです。マグネットシートでの仮表示は、落ちた瞬間に違反になります。

六つめ、**その荷物は産業廃棄物か。**がれき類や汚泥なら、収集運搬業の許可とマニフェストを確認します。

一つめから三つめが貨物自動車運送事業法、四つめと五つめがダンプ規制法、六つめが廃棄物処理法です。

12 迷ったときの原則 — 三つを一致させる

迷ったときの原則を一つだけ挙げるとすれば、**三つを一致させる**ことです。

荷物を持っている者、運ばせる者、雇う者。 この三つが同じ人なら、白ナンバーのダンプで動けます。ずれたら無許可運送です。

そして、**ずれているのを雇用契約で埋めることはできません。** 雇用は「その会社が自ら運んでいる」ことを正当化するだけで、他社の荷物を有償で運べば、結局その会社の無許可運送になります。

13 判断に迷ったら、聞く

事務連絡もQ&Aも、判断に迷う場合は各運輸局に相談してください、としています。Q&Aの各ページには「質問の文面から把握できる情報のみをもとに一般的な回答を示したもの」という脚注があります。

実際、ある設問への回答は「労務費を元請会社が許可を取得している会社に支払う理由が不明ですが」と始まっています。**設問に事実が足りないと、答えも当たり障りのないものになります。**

聞くときは、**誰の荷物で、誰が雇っていて、車は誰のもので、お金がどう流れるのか**まで具体的に話し、「こう考えていますが、それでよいですか」という形で聞くのがいちばん早いです。あわせて「前提のどれが変わると結論が変わりますか」まで聞いておくと、次から自分で判断できます。

なお、**雇用関係があるかどうか、労働時間、賃金の払い方は運輸局では答えません。** 労働局・労働基準監督署です。産業廃棄物の扱いは都道府県の担当課です。一本の電話で全部聞こうとすると、たらい回しになります。